

元/亩),土地补偿费14768元(1.42亩×1300元/亩×8年),两项共计68728元,已支付至某村委会。诉讼过程中,当地派出所工作人员称于某某死亡时户口上仅有其一人。马某某、陈某甲、陈某乙登记于一户口簿,马某某为户主,其三人家庭住址与于某某的家庭住址一致。

马某某、陈某甲、陈某乙请求判令某村委会支付其土地及地上附属物补偿款68728元。某村委会辩称,案涉1.42亩土地的承包经营权人是于某某,于某某去世时单独立户,无其他家庭成员。因此该补偿款涉及遗产继承,在于某某所有继承人未达成一致的遗产继承协议,也未依法确认继承份额的情况下,某村委会未发放该土地补偿款没有过错。

【案件焦点】

土地承包经营权能否作为遗产继承及户籍分户是否影响农村承包经营户身份认定。

【法院裁判要旨】

山东省淄博市临淄区人民法院经审理认为：关于本案是否涉及继承问题。《中华人民共和国民法典》第一千一百二十二条规定：“遗产是自然人死亡时遗留的个人合法财产。依照法律规定或者根据其性质不得继承的遗产，不得继承。”本案的诉讼标的为土地征收补偿费用，产生于2022年，并非于某某死亡时遗留的个人合法财产，即案涉征收补偿费用并非遗产，该征收补偿费用本身不涉及继承。此外，于某某死亡时，其生前享有的土地承包经营权也不涉及继承。家庭承包方式设立的土地承包经营权是经营管理权，具有社会保障性质和身份属性，决定了其不具有可继承性，不属于遗产范围。《中华人民共和国农村土地承包法》第三十二条第一款规定：“承包人应得的承包收益，依照继承法的规定继承。”因此，以家庭承包方式设立的土地承包经营权仅涉及承包人应得承包收益的继承。《中华人民共和国农村土地承包法》第十六条规定：“家庭承包的承包方是本集体经济组织的农户。农户内家庭成员依法平等享有承包土地的各项权益。”若农户内的成员全部死亡，该农户享有的土地承包经营权即归于消灭，该农户承包的土地应由发包方收回；若农户内的部分成员死亡，则土地承包经营权由农户内继续生存的家庭成员平等享有。本案中，案涉土地以家庭承包方式承包，于某某作为承包方代表在土地承包经营合同上签字，农村土地承包经营权证中于某某也被记载为“承包方代表”，案涉《农户承包地基本信息登记表》《农村土地家庭承包合同书》《农村土地承包经营权登记调查确认书》均载明承包经营权共有人为于某某、马某某、陈某甲、陈某乙，因此，于某某死亡后，案涉土地的承包经营权由继续生存的马某某、陈某甲、陈某乙共同平等享有。根据《中华人民共和国农村土地承包法》第十七条之规定：“承包方享有下列权利：…（四）承包地被依法征收、征用、占用的，有权依法获得相应的补偿……”案涉土地被征收时，作为共同享有案涉土地承

包经营权的马某某、陈某甲、陈某乙有权获得案涉土地的相应补偿。

关于分户问题。《中华人民共和国民法典》第三百三十三条第一款规定：“土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立。”《中华人民共和国农村土地承包法》第二十三条也规定：“承包合同自成立之日起生效。承包方自承包合同生效时取得土地承包经营权。”土地承包经营权设立后并不因承包方分户而必然发生变更。本案中，于某某死亡时其一人一户，马某某、陈某甲、陈某乙自2007年即为一户，但两个户口的家庭住址一致，其四人均均为某村集体经济组织的成员。且根据《中华人民共和国民法典》第五十五条之规定：“农村集体经济组织的成员，依法取得农村土地承包经营权，从事家庭承包经营的，为农村承包经营户。”该农村承包经营户的概念与户籍管理上“户”的概念并非完全一致，虽然农户成员在户籍管理的概念上进行分户，但农户家庭成员未就承包地分割达成一致意见，未经相关部门审核同意，未分别与发包方重新签订承包合同，且未换发新的农村土地承包经营权证书的，在农村二轮土地承包的政策背景下，分户后的全部家庭成员仍共同享有全部的土地承包经营权，于某某死亡后，马某某、陈某甲、陈某乙享有的也是案涉土地完整的土地承包经营权。

山东省淄博市临淄区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五十五条、第三百三十三条第一款、第一千一百二十二条，《中华人民共和国农村土地承包法》第十六条、第十七条、第二十三条、第三十二条第一款规定，判决如下：

某村委会于本判决生效后十日内向马某某、陈某甲、陈某乙支付土地及地上附属物补偿款68728元。

宣判后，双方当事人均未上诉，一审判决已经生效。

【法官后语】

该案主要涉及两个问题：一是是否涉及遗产继承；二是户籍分户是否影响农村承包经营户身份认定。

一、土地承包收益属于遗产

《中华人民共和国民法典》第一千一百二十二条规定：“遗产是自然人死亡

时遗留的个人合法财产。依照法律规定或者根据其性质不得继承的遗产，不得继承。”在各类土地承包中，被继承人死亡时已经取得或者应当取得的收益，依法属于其遗产，也是实践中的共识。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉继承编的解释（一）》第二条规定：“承包人死亡时尚未取得承包收益的，可以将死者生前对承包所投入的资金和所付出的劳动及其增值和孳息，由发包单位或者接续承包合同的人合理折价、补偿。其价额作为遗产。”据此，承包人生前对土地所投入的资金、付出的劳动及其增值和孳息等，应当属于承包人的财产，其价额作为遗产。本案的诉讼标的为土地征收补偿费用，产生于于某某死亡之后，并非于某某死亡时遗留的个人合法财产，即并非遗产，该征收补偿费用本身不涉及继承。

二、土地承包经营权原则上不能继承

土地承包经营权本身能否作为遗产继承，对此问题的判断，应当基于农村土地承包经营权的社会保障性考量，并以相关的法律规定为依据。根据《中华人民共和国农村土地承包法》（以下简称《农村土地承包法》）第十六条第一款的规定，家庭承包的承包方是本集体经济组织的农户，即家庭承包是以农户为生产经营单位进行的承包，土地家庭承包经营权不属于某一个家庭成员，承包户家庭中部分成员死亡的，承包关系不变，其他成员以该户的名义继续承包经营，因此，不发生继承问题。非承包户成员不能基于继承权主张对土地承包经营的权利，否则会与农村集体土地制度保障“人人有份”的基本原则发生冲突。同时根据该条第二款规定，农户内家庭成员依法平等享有承包土地的各项权益，故农户家庭成员对土地承包经营权形成共同共有关系，部分成员死亡的，其内部权利义务关系适用共同共有的规则进行调整，彼此不发生继承关系。家庭成员全部死亡的，因农户已不存在，家庭承包经营权因权利主体消灭而丧失，承包地应由村集体收回重新发包，不存在承包经营权的继承问题。所以，土地承包经营权原则上不得继承。

本案中，于某某死亡时，其生前享有的土地承包经营权也不涉及继承问题。案涉土地以家庭承包方式承包，承包方代表于某某死亡后，案涉土地的承包经

营权由其他承包经营权共有人马某某、陈某甲、陈某乙共同平等享有。

案涉土地被征收时，作为共同享有该土地承包经营权的马某某、陈某甲、陈某乙有权获得相应土地补偿。

三、户籍分户是否影响农村承包经营户身份认定

《中华人民共和国民法典》第五十五条规定：“农村集体经济组织的成员，依法取得农村土地承包经营权，从事家庭承包经营的，为农村承包经营户。”第三百三十三条第一款规定：“土地承包经营权自土地承包经营权合同生效时设立。”《农村土地承包法》第十六条规定：“家庭承包的承包方是本集体经济组织的农户。农户内家庭成员依法平等享有承包土地的各项权益。”第二十三条也规定：“承包合同自成立之日起生效。承包方自承包合同生效时取得土地承包经营权。”从上述法律规定可以看出，家庭承包的承包方，即土地承包经营权的权利主体是集体经济组织的农户。农户依法取得土地承包经营权的依据是土地承包经营权合同。《中华人民共和国户口登记条例》第五条规定：“户口登记以户为单位。同主管人共同居住一处的立为一户，以主管人为户主。单身居住的自立一户，以本人为户主。居住在机关、团体、学校、企业、事业等单位内部和公共宿舍的户口共立一户或者分别立户。户主负责按照本条例的规定申报户口登记。”因此，农户的概念及其成员范围与行政管理意义上的户籍的概念及成员范围并不一致。作为农村土地承包经营权权利主体的“农户”，其成员范围应以土地承包合同及土地承包经营权证书上载明的为准。

户籍管理意义上的户，确实存在“分户”的情形。户籍分户是指公民从原有户口登记中独立出去，形成新的、独立的户口单位。常见的情形如子女成年后从父母户口中分离出去，又如夫妻离婚后一方另立户口。户籍分户仅产生户籍管理、社会保障等行政管理上的意义，对相关主体的民事权利并不产生直接影响。法律未明确禁止农户承包经营权的分割，故土地承包经营权也存在分割的可能性，也即家庭承包户存在分立的空間。但一般需农户成员就承包地分割达成一致意见，经相关部门批准同意，并由分割后的主体分别与发包方重新签

订承包合同。此时农户一分为二，分别各自享有分割后的土地承包经营权，该种分割是对民事权利本身的分割。

具体到本案，于某某死亡时其与马某某、陈某甲、陈某乙分别为一户，但两个户口的家庭住址相一致，其四人均为某村集体经济组织的成员，不存在承包地分割情形，故，此属于农户成员在户籍管理的概念上进行分户，对农户享有的土地承包经营权并不产生影响。于某某死亡后，马某某、陈某甲、陈某乙共同享有案涉土地完整的土地承包经营权，继而享有土地及地上附属物的补偿款。

编写人：山东省淄博市临淄区人民法院 于建 徐岩

(二) 居住权纠纷

55

以遗嘱方式设立居住权的效力认定

—— 朱某某诉李某居住权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

北京市第二中级人民法院(2024)京02民终125号民事判决书

2. 案由：居住权纠纷

3. 当事人

原告(反诉被告、被上诉人):朱某某

被告(反诉原告、上诉人):李某